

농촌진흥청 적극행정위원회 운영에 관한 훈령

제정 2019. 8. 29. 농촌진흥청 훈령 제1211호

일부개정 2020. 9. 23. 농촌진흥청 훈령 제1254호

일부개정 2021. 9. 14. 농촌진흥청 훈령 제1297호

일부개정 2023. 4. 6. 농촌진흥청 훈령 제1377호

일부개정 2025. 3. 00. 농촌진흥청 훈령 제0000호

제1조(목적) 이 훈령은 「국가공무원법」 제50조의2제2항 및 「적극행정 운영규정」(이하 "영"이라 한다)에 따라 농촌진흥청 적극행정위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(설치 및 기능) ① 농촌진흥청에 농촌진흥청 적극행정위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 농촌진흥청의 적극행정 실행계획의 수립에 관한 사항
2. 농촌진흥청의 적극행정 우수공무원 선발 및 우수사례 선정에 관한 사항
3. 사전컨설팅의 내용이 국민생활에 미치는 영향이 크거나 여러 이해관계자와 관련되는 등 신중한 검토가 필요하다고 판단되어 감사담당관이 자문을 요청한 사항

4. 공무원이 인가·허가·등록·신고 등과 관련한 규제나 불명확한 법령 등으로 인해 업무를 적극적으로 추진하기 곤란하여 위원회에 직접 업무처리 방향 등에 관한 의견제시를 요청한 사항
5. 적극행정을 추진한 결과에 대해 「감사원법」에 따른 감사원 감사를 받게 된 공무원이 위원회에 감사원에 대한 적극행정면책 건의를 요청한 사항
6. 그 밖에 적극행정 과제의 발굴 등 농촌진흥청 내 적극행정 관련 정책의 수립·추진에 관한 사항

제3조(구성) ① 위원회는 위원장 1인을 포함하여 9인 이상 15인 이하의 위원으로 성별을 고려하여 구성하되, 전체 위원의 2분의 1 이상은 외부위원으로 한다.

② 위원회의 위원장은 당연직으로 차장이 되고, 내부위원은 기획조정관, 연구정책국장, 농촌지원국장, 기술협력국장, 감사담당관을 당연직 위원으로 구성한다.

③ 외부위원은 농촌진흥청의 업무에 대한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 농촌진흥청장이 위촉하되, 「청년기본법」에 따른 청년을 1인 이상 포함한다.

제4조(위원의 임기) 위원장을 포함한 내부위원의 임기는 그 직위의

보임기간으로 하고, 외부위원의 임기는 2년으로 하되 두 차례 연임할 수 있다.

제5조(위원의 해촉) 농촌진흥청장은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임기 중에도 해당위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 제13조제3항에 따라 회피하지 않는 경우
5. 위원 스스로 직무를 수행하기 어렵다는 의사를 밝힌 경우

제6조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 업무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

제7조(간사) ① 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사를 두되, 간사는 영 제6조에 따른 적극행정 전담부서의 장으로 한다. 단, 제2

조제2항제2호의 사무 처리를 위한 간사는 운영지원과장으로 한다

② 간사는 다음 각 호의 사무를 처리한다.

1. 위원회 안건의 준비, 작성, 배부 및 심의결과 정리 등 회의 운영에 관한 사항
2. 위원회 운영을 위한 서무, 인사 등 제반 행정지원에 관한 사항
3. 기타 위원장이 지시하는 행정 처리에 관한 사항

제8조(안건의 제출) ① 위원회 심의·의결 사항에 해당하는 안건이 있는 소속 부서 및 공무원은 적극행정 전담부서에 관련 자료를 제출함으로써 안건 상정을 요청할 수 있다.

② 제2조제3호에 따라 위원회에 사전컨설팅에 대한 자문을 요청하고자 하는 감사담당관은 별지 제1호서식의 사전컨설팅 자문 요청서 및 관련 자료를 제출하여야 한다.

③ 제2조제4호에 따라 위원회에 업무처리 방향 등에 관한 의견제시를 요청하고자 하는 공무원은 별지 제2호서식의 의견제시 요청서 및 관련 자료를 제출하여야 한다.

④ 제2조제5호에 따라 위원회에 적극행정면책 건의를 요청하고자 하는 공무원은 별지 제3호서식의 적극행정면책 건의 요청서 및 관련 자료를 제출하여야 한다.

제9조(안건의 사전검토) ① 간사는 제출된 안건이 보완이 필요한 경우 안건 상정을 요청한 부서 또는 공무원(이하 "요청인등"이라 한다)에게 일정한 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있다. 이 경우 기간 내에 보완하지 아니하면 안건을 철회한 것으로 보고 제출된 안건을 반려할 수 있다.

② 간사는 제출된 안건의 중요성·시급성 등을 검토하여야 하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 안건을 반려하되 그 이유를 요청인등에게 통지하여야 한다.

1. 관계 법령이 명확히 규정되어 있는데도 단순 민원해소 또는 소극행정·책임회피 수단으로 위원회를 이용하고자 하는 경우
2. 소관 부서가 충분히 검토를 거치지 않은 경우
3. 이미 행해진 처분의 위법·부당 여부 확인을 구하는 경우
4. 안건 관련 수사, 소송, 행정심판 및 감사원 감사(적극행정면책건의 요청 건은 제외한다)가 진행 중이거나 확정된 경우

③ 간사는 안건에 대한 사전검토가 끝나면 위원장에게 사전검토 결과와 위원회 개최 필요성 등에 대해 신속하게 보고하여야 한다.

제10조(위원회의 개최 및 의결) ① 위원회의 회의는 위원장이 소집 하되, 안건이 제출된 날(제9조제1항에 따른 보완 요구가 있는 경우 보완을 완료한 날)로부터 15일 이내에 위원회를 개최하여 해당 안

건을 심의하여야 한다. 단, 특별한 사정이 있는 경우에는 일정 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

② 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 내부위원은 부득이한 경우 대리 출석할 수 있으며, 대리 출석한 위원은 의결권을 가진다.

제11조(회의의 운영) ① 위원회의 회의는 대면회의를 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면회의 또는 원격 영상회의로 할 수 있다.

② 간사는 회의의 일시·장소 및 안건 등을 회의 개최일 3일 전까지 각 위원에게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 긴급하거나 보안이 필요한 경우 등에는 그러하지 아니하다.

③ 위원회 심의 결과는 홈페이지 등에 공개하여야 한다. 다만, 위원회의 결정에 따라 비공개로 할 수 있다.

제12조(의견청취 등) 위원장은 심의를 위해 필요한 경우 관계공무원, 이해관계인 및 관련전문가로 하여금 위원회의 회의에 출석하게 하여 의견을 청취하거나 관련 자료 또는 의견을 제출하게 할 수 있다.

제13조(위원의 제척·기피·회피) ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사안의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원 또는 직원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 안건에 관하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정 등의 업무를 수행하고 있거나 수행한 경우
4. 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 해당 안건의 당사자는 제1항 각 호의 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있으며, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③ 위원이 제1항 각 호의 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 한다.

제14조(심의결과의 통지) ① 위원회의 의결이 있는 경우 간사는 요청인등에게 심의 결과를 통지하여야 한다.

② 제2조제5호에 따른 적극행정면책 건의 요청을 인용하는 의결이 있는 경우 간사는 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 규칙」 제11조의2에 따른 적극행정면책 건의서, 별지 제4호서식의 적극행정위원회 심의 결과서, 제8조제4항에 따른 적극행정면책 건의 요청서 사본을 면책 건의를 요청한 공무원에게 교부하여야 한다.

제15조(합동회의 운영) ① 위원회는 다음 각 호에 해당하는 안건이 있는 경우 관계되는 기관의 적극행정위원회와 합동으로 회의를 개최할 수 있다.

1. 타 기관 소관 규정 및 불명확한 법령으로 인해 적극적 의사결정이 어려운 사안
2. 타 기관 적극행정위원회의 전문성이 필요한 사안
3. 타 기관 권한에 속한 업무와 이해관계가 있는 사안

② 합동회의가 필요한 경우 간사는 관계되는 기관에 합동회의 개최를 요청하고, 관계기관 적극행정위원회 간사와 협의하여 안건에 대한 기관별 업무 비중에 따라 회의 개최 전까지 안건의 주무기관과 지원기관을 정해야 한다.

- ③ 주무기관의 적극행정위원회 위원장을 합동회의 위원장으로, 주무기관의 적극행정 전담부서의 장을 합동회의 간사로 한다.
- ④ 합동회의는 각 기관별 5명 이상의 위원으로 구성하되, 각 기관별 위원은 동수로 하며 총 45명 이하로 구성한다.
- ⑤ 합동회의를 구성하는 총 위원의 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥ 합동회의 의결에 따른 효력은 합동회의에 참가한 모든 기관에 동일하게 적용된다.

제16조(비밀보호) 위원은 위원회 활동과 관련하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제17조(수당 등) 위원회 또는 관련 회의에 참석한 외부위원, 이해관계인 및 관련전문가에게는 예산의 범위 내에서 수당, 여비 및 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제18조(보칙) 이 훈령에 정한 것 이외에 위원회 운영 등에 관하여 필요한 사항은 위원장이 정한다.

부 칙 <제1211호,2019.8.29.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제1254호,2020.9.23.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(징계요구 등 면책에 관한 적용례) 제9조의 신설규정은 이 훈령 시행 당시 「감사원법」 또는 「공공감사에 관한 법률」에 따른 감사가 진행 중인 경우에도 적용한다.

제3조(적극행정 지원위원회의 명칭 변경에 관한 경과조치) 이 훈령 시행 당시 종전의 규정에 의한 농촌진흥청 적극행정 지원위원회 및 그 위원은 이 훈령의 개정규정에 따른 위원회 및 그 위원으로 본다. 이 경우 외부위원의 임기는 종전 임기의 남은 기간으로 한다.

제4조(다른 훈령의 개정) 「농촌진흥청 자문변호사 운영 등에 관한 훈령」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제10조제1항 단서 중 "「농촌진흥청 적극행정 지원위원회 운영에 관한 훈령」에 따른 농촌진흥청 적극행정 지원위원회의"를 "「농촌진흥청 적극행정위원회 운영에 관한 훈령」에 따른 농촌진흥청 적극행정위원회의"으로 한다.

부 칙 <제1297호, 2021.09.14.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제1조의 개정규정 중 "「국가공무원법」 제50조의2 제2항"을 개정하는 부분은 2021년 12월 9일부터 시행한다.

제2조(외부위원에 관한 경과조치) 이 훈령 시행 당시 종전의 규정에 따라 위촉되어 임기가 만료되지 아니한 외부위원은 이 훈령에 따라 위촉된 것으로 본다. 이 경우 해당 위원 임기는 종전 임기의 남은 기간으로 한다.

제3조(외부위원 위촉에 관한 적용례) 제3조제3항의 개정규정은 이 훈령 시행 후 외부위원을 새로 위촉하는 때부터 적용한다.

부 칙 <제0000호, 2023.00.00.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다